

UGEL-Tocache

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres·
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las
heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*



Resolución Directoral N°.....002480

Tocache, 29 AGO 2024



Visto: La Ley N° 28044, Ley General de Educación; la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial; la Resolución Viceministerial N° 147-2023-MINEDU; el Oficio Múltiple N° 00095-2024-MINEDU/VMGP-DIGEDD; la Nota de Coordinación N° 387-2024-GRSM/DRE/DO.UE303/RR.HH y el Memorando N° 1359-2024-GRSM/DRE-UGELT/D.

CONSIDERANDO:

Que, conforme con lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley N° 28044, Ley General de Educación, el Ministerio de Educación es el órgano del Gobierno Nacional que tiene por finalidad definir, dirigir y articular la política de educación, recreación y deporte, en concordancia con la política general del Estado;

Que, el literal h) del artículo 80 de la Ley N° 28044 señala que es función del Ministerio de Educación definir las políticas sectoriales de personal, programas de mejoramiento del personal directivo, docente y administrativo del sector e implementar la Carrera Pública Magisterial;

Que, el artículo 70 de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, establece que el encargo es la acción de personal que consiste en ocupar un cargo vacante o el cargo de un titular mientras dure la ausencia de este para desempeñar funciones de mayor responsabilidad, el mismo que es de carácter temporal y excepcional, no genera derechos y no puede exceder el período del ejercicio fiscal;

Que, según lo dispuesto por el numeral 176.2 del artículo 176 del Reglamento de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2013-ED, el Ministerio de Educación establece los procedimientos para el proceso de encargatura;

Que, mediante Resolución Viceministerial N° 165-2022-MINEDU, se aprueba la Norma Técnica denominada "Disposiciones para la encargatura en cargos de mayor responsabilidad en las áreas de desempeño laboral en el marco de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial;

Que, con Resolución Viceministerial N° 147-2023-MINEDU, de fecha 05 de octubre del 2023, se resuelve en el Artículo 1.- Derogar la Resolución Viceministerial N° 165-2022-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica denominada "Disposiciones para la encargatura de profesores en áreas de desempeño laboral de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial y su Reglamento";

02480



Que, en el Artículo N° 2 de la Resolución Viceministerial N° 147-2023-MINEDU, se aprueba la Norma Técnica denominada "Disposiciones para la encargatura de profesores en áreas de desempeño laboral de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial y su Reglamento", la misma que, como anexo, forma parte de la presente Resolución;



Que, según el numeral 5.3.1 Literal b) de la Norma Técnica aprobada por Resolución Viceministerial N° 147-2023-MINEDU, para los cargos de Jefe de Gestión Pedagógica de UGEL, Especialista en Educación de UGEL, Acompañante Pedagógico de UGEL, cargos directivos de IE y cargos jerárquicos de IE de EBR Secundaria y de ETP, el comité de encargatura se conforma en la UGEL y está integrado por:

- El Jefe de Gestión Institucional, o quien haga sus veces, quien lo preside.
- El Jefe del Área de Gestión Administrativa o quien haga sus veces, en calidad de secretario.
- El Jefe de Recursos Humanos, o quien haga sus veces, como miembro.

Que, a través del Oficio Múltiple N° 00095-2024-MINEDU/VMGP-DIGEDD, de fecha 22 de agosto del 2024, el Director General Dirección General de Desarrollo Docente, remite la propuesta de cronograma de actividades y precisiones para la implementación del proceso de encargatura para el año 2025;

Que, por medio de la Nota de Coordinación N° 387-2024-GRSM/DRE/DO.UE303/RR.HH, de fecha 28 de agosto del 2024, la Responsable de Gestión de Recursos Humanos, traslada a Dirección de la UGEL Tocache, el Oficio Múltiple N° 00095-2024-MINEDU/VMGP-DIGEDD, procedimiento para la conformación del Comité de Encargatura periodo 2025;

Que, con Memorando N° 1359-2024-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 28 de agosto del 2024, la Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, autoriza proyectar la Resolución de conformación del Comité para el proceso de Encargatura, periodo 2025;

De conformidad a la Ley General de Educación N° 28044, la Ley N° 29944, Ley de la Reforma Magisterial, el Decreto Supremo N° 004-2013-ED, Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Decreto de Urgencia N° 014-2019, la Resolución Viceministerial N° 147-2023-MINEDU.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – CONFORMAR el Comité de Encargatura, de cargo Directivos, periodo 2025, según detalle:

CARGO EN EL COMITE	ESP. Y/O CARGO INSTITUCIONAL
PRESIDENTE	Jefe del Área de Gestión Institucional
SECRETARIO	Jefe del Área de Gestión Administrativa
MIEMBRO	Jefe de Recursos Humanos

ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER que los actuados del Comité es de responsabilidad solidaria entre sus miembros y que el cumplimiento de sus encargos se ciñe a Ley y bajo su responsabilidad.



002480

ARTÍCULO TERCERO. • ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General de la UGEL Tocache. **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; a los miembros del Comité y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese y Comuníquese



Dra. ISELA SIERRALTA PINEDO
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

ISP/DUGEL
EATR/JA
GTR/RGRR.HH.
SVTM/TA

